CONVENTION DE RESERVATION

Entre:

Ci-après dénommé " le promoteur immobilier "

Société **GHRIZA, société à responsabilité limitée,** domiciliée au **casablanca 20 Rue Racine val fleuri 20000 MAROC** sous le RC **121813**, représentée par son gérant, Mr **Ali Jamal Diouri**
Et:

Ci-après dénommé " le bénéficiaire "

Monsieur **Fouad EL IHFADI** Titulaire de la Pièce d'identité **(CIN**) n° **E400556** demeurant à : BD DE NICE ESC 01 ETG 05 APPT 13 BOURGOGNE CASABLANCA MAROC et dont le numéro de télephone est (212) 6 20 11 11 21

OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION: En vertu de la présente convention, le promoteur immobilier, confère au bénéficiaire, en contrepartie d'un dépôt de garantie d'un montant de **(300 000.00 DH)** un droit de priorité pour acquérir le bien désigné ci-après, lorsque les conditions légales seront réunies et sous réserve du respect de l'échéancier suivant :

* 30% du prix du bien à la signature de la présente convention en tant que dépôt de garantie pour réservation.
* Le reliquat du prix du bien à la signature de l'acte définitif de vente chez le notaire.

Cet acte n'est ni un contrat de vente, ni un compromis de vente.

DESIGNATION DU BIEN: Un appartement soumis au régime de la copropriété, dépendant du Projet au **AYAD RESIDENCE BEL AIR** situé a la, commune de Aïn Chock , consistant en un appartement portant le numéro **ARS0632**, situé au **3 ème étage** de l'**Immeuble 06**, portant usage exclusivement d'habitation d'une surface cadastrale estimée de **70.00 m²**.

PRIX DU BIEN: Le prix forfaitaire du bien, objet du droit de priorité prévu par la présente, sera de **(800 000.00 DH)** toutes taxes comprises.

* Il est à préciser, que ledit prix est déterminé sur la base de la superficie approximative mentionnée sur le plan autorisé Ne Varietur. Ainsi, les parties se sont mises d'accord que, ledit prix pourra être revu, à la hausse ou à la baisse suite au changement de superficie qui pourra avoir lieu, après les opérations topographiques, si ledit changement dépasse 5% de la superficie initiale, retenue ci-dessus.
* En outre, il est à préciser que la prix sus-convenu est déterminé sur la base d'un taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 20%. Par conséquent toute variation de ce taux, à la hausse ou à la baisse, sera directement répercutée sur ladite valeur et sera prise en charge par le bénéficiaire.

DECLARATIONS DES PARTIES :

Déclaration du promoteur immobilier : Le promoteur immobilier déclare par la présente que :

- Le projet immobilier susmentionné est autorisé conformément à la règlementation en vigueur ;
- Les plans commerciaux présentés au bénéficiaire, et sur la base desquels, ce dernier a opéré le choix du bien objet du droit de priorité, stipulé dans les présentes, sont conformes aux plans autorisés NE VARIETUR du projet susmentionné.

Déclaration du bénéficiaire : Le bénéficiaire du droit de priorité sus-stipulé déclare par la présente que :

- Il a déjà visité l'emplacement du projet et son environnement, qu'il a consulté ses plans autorisés et qu'il a localisé avec précision sur le plan, le bien sur lequel il exercera le droit de priorité objet de la présente.
- Il donne son autorisation, au promoteur immobilier, pour disposer du montant versé à titre de dépôt de garantie.
- Il a bien assimilé les dispositions de la présente convention et ses teneurs, notamment les droits personnels et les obligations qui en découlent.

OBLIGATIONS DES PARTIES :

Obligations à la charge du promoteur immobilier : En vertu de la présente, le promoteur immobilier s'oblige à :

- Réaliser le projet susmentionné conformément aux documents et plans autorisés Ne Varietur et aux cahiers des charges et ce, en respectant les dispositions légales, lois et règlements relatifs à ce genre d'opérations ;
- Obtenir le titre foncier parcellaire du bien sus-désigné, dans le délai imparti et selon les règles stipulées dans les présentes.
- Accomplir toutes les démarches administratives, juridiques et techniques, permettant au bénéficiaire d'exercer son droit de priorité, prévu dans le présent accord, et ainsi permettre à ce dernier l'acquisition du bien désigné dans les présentes lorsque les conditions légales seront réunies ;
- Déduire du prix de la vente éventuelle, le montant versé, par le bénéficiaire à titre de dépôt de garantie, lorsque les conditions légales nécessaires à l'acquisition seront réunies et en cas de respect par le bénéficiaire de ses engagements stipulés dans les présentes ;

Obligations à la charge du bénéficiaire : Le bénéficiaire s'engage en vertu des présentes à :

- Exécuter les obligations qui lui incombent, en vertu du présent accord, qu'il déclare, expressément, l'avoir négocié et en avoir bien compris la teneur.
- Ne pas intervenir dans la conception et la réalisation du projet susmentionné.
- Accepter de déduire du montant versé à titre du dépôt de garantie, l'indemnité conventionnelle stipulée ci-après, s'il ne respecte pas les engagements lui incombant en vertu des présentes, notamment en cas de désistement.
- Se présenter au bureau du promoteur immobilier pour exercer son droit de priorité, en signant le formulaire de prise de rendez-vous chez le notaire afin d'entamer ensuite la signature des actes nécessaires à la vente éventuelle et régler le reliquat du prix et les frais notariaux et du syndic, le tout dans un délai de 30 jours, à compter de la date de la notification qui lui sera faite, lorsque les conditions légales seront réunies et ce, conformément aux conditions de correspondance stipulées ci-après.

PROPRIÉTÉ ET JOUISSANCE : La présente réservation ne donne aucun droit d'occupation ou de jouissance du bien objet de ladite réservation, le bénéficiaire n'aura la pleine propriété et jouissance qu'après la signature du contrat définitif de vente et son inscription sur les livres fonciers tel que prévu par les articles 66 et 67 du Dahir du 12 Août 1913 sur l'immatriculation foncière tel que modifié et complété par la loi 14-07.

- Il est bien entendu que le contrat définitif de vente et le compromis de vente –le cas échéant- devront être signés par devant notaire, au plus tard dans un délai d'un mois suivant la notification au bénéficiaire par le promoteur immobilier par tous moyens de notification et notamment par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice au domicile ci-dessus élu.
- Toutefois, tout retard dépassant un mois après notification donnera au promoteur immobilier tout le droit d'annuler la présente réservation et de disposer du bien réservé sans avoir recours à la justice.

DELAI DE REALISATION DU PROJET : Le promoteur immobilier s'engage, en vertu des présentes, à achever les travaux de construction du bien objet des présentes, au plus tard le 31/07/2026.

- En outre, les parties se sont mises d'accord que le promoteur pourra bénéficier d'un délai supplémentaire de six mois, en cas d'un retard accusé dans l'avancement desdits travaux ou dans les démarches administratives.
- Cependant, le bénéficiaire sera en droit d'exercer son droit de priorité avant ladite date et ce, après la réalisation de la tranche dont dépend le bien sus-désigné et l'obtention des titres fonciers parcellaires y relatifs.

CONDITIONS SUSPENSIVES : D'un commun accord entre les parties, l'exercice du droit de priorité par le bénéficiaire est soumis à la réalisation de la condition suspensive suivante :

- L'obtention, par le promoteur, du titre foncier parcellaire relatif au bien sus-désigné.

A cet effet, le promoteur immobilier s'engage à entamer et accomplir toutes les formalités administratives et juridiques, à cet effet, nécessaires, avant le délai sus-stipulé sauf retards accusés à cause des procédures administratives, des tempérés et toute autres circonstances qui ne dépendent pas de la volonté du promoteur immobilier.

MODALITES DE CORRESPONDANCES ET DE NOTIFICATION : Le promoteur immobilier s'engage, en vertu des présentes, et lors de l'obtention du titre foncier parcellaire relatif au bien sus-désigné, à inviter le bénéficiaire par lettre recommandée contre accusé de réception ou par tout autre moyen de notification valable, à se présenter au bureau de vente pour exercer son droit de priorité matérialisé par la signature d'un formulaire de prise de rendez-vous chez le notaire.

Ladite notification doit être faite au moins 30 jours avant la date prévue pour entamer les formalités juridiques et administratifs nécessaires à l'acquisition du bien sus-désigné.

Dans le cas où le bénéficiaire ne se présente pas, le promoteur immobilier sera en droit de le mettre en demeure, par lettre recommandée contre accusé de réception.

Si le bénéficiaire ne se présente pas dans un délai de 15 jours après la date de sa mise en demeure, il sera déchu de son droit de priorité, et le promoteur sera en droit de déduire, du montant déposé à titre de dépôt, à titre d'indemnité, 15% de la valeur totale du bien, et aura le droit de céder le bien sus-désigné à toute personne de son choix, et restituera le solde au réservataire ou le consignera à la caisse du tribunal compétant et ce après la revente du bien objet de la présente réservation sans recours à une quelconque autre formalité que la mise en demeure de régularisation ci-dessus prévue.

Le promoteur immobilier ne sera en droit de mettre en demeure le bénéficiaire, qu'après avoir honoré tous les engagements à sa charge en vertu des présentes.

Toute correspondance effectuée en vertu des présentes ne sera valable, que si elle est envoyée par lettre recommandée contre accusé de réception ou par tout autre moyen de notification valable. Par conséquent, chacune des parties doit notifier à l'autre partie, tout changement de son domicile déclaré à l'entête des présentes ou de son numéro de téléphone. Faute de quoi toute notification, ou correspondance aux domiciles élus ci-dessus, sera considéré comme valablement effectuée, conformément aux présentes.

DECHEANCE : Le bénéficiaire sera déchu des droits qui lui ont été conférés en vertu des présentes, sans aucune formalité particulière s'il ne verse pas le reliquat de la valeur du bien susmentionnée de ses deniers personnels ou par le biais d'un prêt bancaire ou ne signe pas les actes nécessaires à l'acquisition du bien sus-désigné dans les délais impartis en vertu des présentes.

Dans ce cas de figure, le présent accord sera résolu de plein droit, sans aucune formalité particulière, ni de part, ni d'autre.

Par conséquent, le promoteur immobilier sera en droit de retenir du montant déposé à titre de dépôt de garantie, une indemnité de 15% de la valeur totale du bien, ainsi qu'il aura le droit de céder le bien sus-désigné à toute autre personne de son choix.

DESISTEMENT : Il est expressément convenu entre les parties qu'en cas de désistement volontaire du bénéficiaire, ce dernier s'oblige à remettre au promoteur immobilier, un acte de désistement, dûment signé et légalisé. Dans le cas de l'acceptation dudit désistement par le promoteur, ce dernier aura droit au montant de l'indemnité conventionnelle citée ci-dessus.

INTERDICTION DU TRANSFERT DU DROIT : Les droits conférés au bénéficiaire, en vertu des présentes, ne pourront en aucun cas, faire l'objet de cession, de transfert ou d'une délégation à une autre personne sauf en cas de décès ou d'acceptation expresse par le promoteur.

NATURE DES DROITS CONFERES PAR LES PRESENTES : Par conformité aux dispositions légales et dans le strict respect de la réglementation en vigueur, tous les droits conférés en vertu des présentes, sont des droits personnels et ils n'ont aucun caractère de droit réel immobilier.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu. Dans une logique de respect de la vie privée, **le promoteur immobilier** s'engage à ce que la collecte et le traitement d'informations personnelles soient effectués conformément à la loi n° 09-08 du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers. Conformément aux dispositions de la loi 09-08, la CNDP garantit à l'utilisateur un droit d'accès et de rectification, et d'opposition sur les données nominatives le concernant. L'utilisateur a la possibilité d'exercer ce droit en envoyant un courrier à l'adresse suivante : **contact@ayaddeveloppement.com**

ELECTION DE DOMICILE : Pour l'exécution des présentes et leurs suites, le bénéficiaire et le promoteur immobilier font élection de domicile à leurs adresses mentionnées en première page. Chaque partie doit sous peine d'inopposabilité, aviser l'autre partie de tout changement d'adresse.

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE : Toute contestation liée à l'interprétation ou à l'exécution des présentes doit être réglée à l'amiable, à défaut compétence est donnée aux Tribunaux de Casablanca.

Fait à Casablanca, le : 19/06/2026, en 3 exemplaires

Pour le promoteur immobilier **Pour le Bénéficiaire**

CONDITIONS SUSPENSIVES

En cas de fausse déclaration ayant une incidence sur le bon aboutissement de la vente, de même qu'en cas de non-respect des conditions du présent acte et notamment des délais de paiement, ou en cas de non réalisation de l'acte définitif de vente du fait du réservataire et à défaut d'une régularisation de cette situation après quinze jours à compter de la notification d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen de notification, la société **GHRIZA** se réserve le droit de considérer la présente réservation comme résiliée et sans effet tel que prévu par l'article 260 du DOC. En conséquence, la société **GHRIZA** retiendra sur le montant de l'acquisition une indemnité contractuelle de 15 % du prix de vente global TTC et restituera le solde au réservataire ou le consignera à la caisse du tribunal compétant et ce après la revente du bien objet de la présente réservation sans recours à une quelconque autre formalité que la mise en demeure de régularisation ci-dessus prévue.

L'attribution n'est réputée acquise au profit du réservataire que sous réserve de la réception par la société **GHRIZA** du reçu de versement, l'autorisation de versement dûment signées et cachetées par la banque, ainsi que le contrat de réservation dument signé et légalisé par le réservataire, le tout dans un délai ne devant pas excéder 48h après la date d'édition de ces deux derniers documents, et en cas de règlement par chèque sous réserve de l'encaissement du dit chèque par la société **GHRIZA** et renseignement de son sort, le tout dans le délai imparti conformément auxtermes des présentes.

Si ce contrat de réservation n'est pas retourné à la société **GHRIZA** après 48 heures de son édition, la réservation sera automatiquement annulée. Il est à noter que la délivrance de l'autorisation de versement ne peut en aucun cas être considérée comme réservation. A défaut de réception de la dite autorisation de versement dûment signée par la banque ainsi que le présent contrat de réservation dûment signé et légalisé par le réservataire, la réservation est considérée si bon semble à la société **GHRIZA** comme nulle et non avenue et le réservataire sera déchu du bien réservé, ainsi la société pourra disposer de son bien sans recours à la justice. Les justificatifs du paiement doivent être retournés dans les délais mentionnés ci-dessus.

En cas de recours à un Avocat suite à un litige, les frais et honoraires dus à ce titre seront supportés par le réservataire